

TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

INFORME ANUAL DE GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución # 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, cumpla con presentar el informe anual de la administración de la Compañía TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2022.

1.- En general, en relación a lo dispuesto en el Contrato de Concesión celebrado con la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la M. I. Municipalidad de Guayaquil para la prestación del servicio aeroportuario de esta ciudad, informo que la Compañía ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales en especial a las descritas en la cláusula séptima del referido contrato.

Durante el ejercicio económico del año 2022 se superaron los objetivos previstos para este período.

2.- La Gerencia de la Compañía ha dado cumplimiento a todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y Directorio de la compañía.

3.- Los aspectos en el ámbito laboral y legal fueron:

Aspectos Laborales

No hubo hechos relevantes en este aspecto por TAGSA; sin embargo, en el presente año se continuó con la defensa en las demandas laborales presentadas por despido intempestivo por ex colaboradoras de la anterior compañía de limpieza UMARE S.A. Dos ex trabajadoras de UMARE la demandaron como empleador principal y a TAGSA como empleador solidario por haber mantenido un contrato de prestación de servicios complementarios. Estos procesos son:

Demanda presentada por Senia Macías Pico, cuantía: \$107.264,30. El juez de primera instancia no aceptó la demanda contra TAGSA y por lo tanto la libero de cualquier responsabilidad, por cuanto la trabajadora NO probó su relación de dependencia frente a Tagsa ni tampoco probó, su trabajo DIRECTO frente a Tagsa, por cuanto entre Tagsa y Umare, existía un Contrato de Servicios Complementarios. La parte actora presentó el recurso de apelación fuera de término, la Jueza se lo negó. La parte actora presentó Recurso de hecho que fue aceptado. A la espera de fecha para realización de audiencia.

Demanda presentada por Betsy Segura Rodríguez, cuantía \$347.326,17. La contestación a la demanda fue presentada negando pura y simple todos los argumentos presentados por la demandante toda vez que guardan relación exclusiva con UMARE; sin embargo, al momento no se ha realizado la Audiencia Única de Juicio.

Adicionalmente, se siguió con la defensa en las demandas laborales presentadas por despido intempestivo por 4 ex colaboradores de la compañía HAZCON SERVICES S.A. Estos ex colaboradores demandaron conjuntamente a HAZCON y a TAGSA por mantener un contrato de servicios técnicos especializados.

Demanda presentada por Willian Wagnio Santos, cuantía \$224.214,60. El juez de primera instancia aceptó las pruebas presentadas por TAGSA y determinó que la relación laboral entre los prestadores de servicios técnicos especializados y sus trabajadores, es directa y bilateral, y que no existe responsabilidad solidaria por parte



de la usaría por lo tanto resolvió que era procedente aceptar la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la compañía TERMINAL AEROPORTUARIA TAGSA S.A. Es decir, TAGSA ya no es parte de ese proceso. Caso terminado.

Demanda presentada por Abdon Zamora Guaranda, cuantía \$101.139,34. El juez de primera instancia acepto la excepción de falta de legitimación en causa de los demandados compañía TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAAYQUIL S.A. TAGSA, en la persona de Angel Gilberto Cordova Cabrera, y se los deja sin responsabilidad laboral, ya que no son ex empleadores del actor de la causa. Proceso concluido.

Demanda presentada por Manuel Ramírez Puzay, cuantía \$176.816,65. La contestación a la demanda fue presentada negando pura y simple los argumentos de hecho y derecho plasmados en ella. La parte actora presentó un escrito comunicándole al juez el retiro de la demanda, el Juez aceptó la solicitud de retiro de la demanda, disponiendo el archivo de la misma; sin embargo; TAGSA solicitó la revocatoria de esa providencia por cuanto no procede el retiro de la demanda por cuando la compañía TAGSA si fue citada, el juez aceptó el pedido de TAGSA, por lo tanto, el juicio continúa y debe citarse a la compañía HAZCON. Hasta la presente fecha, no se ha podido citar a la compañía HAZCON y a sus representantes legales.

Demanda presentada por Jorge Vicente Moncayo Freire, cuantía \$268,296.19. La contestación a la demanda fue presentada negando pura y simple los argumentos de hecho y derecho plasmados en ella. Falta citar a la compañía Hazcon y a sus representantes legales. También falta citar al señor Michel Deller, con fecha 6 de diciembre del 2022 Tagsa presentó un escrito devolviendo las boletas de citación del señor Deller.

Otros aspectos judiciales:

JUICIO No. 17113-2014-0354 . AEP N.º 1945-11-EP

El Tribunal estableció en el Laudo, que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$ 974.798,12. PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado dedujeron la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral que con sentencia de 20 de agosto de 2012, no fue aceptada. La Procuraduría General del Estado presentó el recurso de apelación, que fue negado., así como también fue negada el recurso de casación y la acción extraordinaria de protección, inadmitida.

Actualmente se ha entablado conversaciones con Petroecuador para llegar a un acuerdo y así poder cobrar la deuda.

JUICIO No. 17113-2014-1359 . PRESIDENCIA DE CORTE No. 17100-2013-0005. El Tribunal Arbitral estableció en el Laudo que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$ 2'045.189,46; sin embargo, el Estado demandó la nulidad que fue aceptada. Se niega la apelación de TAGSA, así como también le rechazan el recurso de casación.

Devolviendo el expediente a la Corte Provincial para su ejecución.

TAGSA presentó Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, cuya resolución aún se encuentra pendiente toda vez que en febrero de 2019 se designaron nuevos jueces en la Corte Constitucional y la misma se encuentra despachando las causas en orden cronológico.

JUICIO No. 17100-2014-070 El Tribunal estableció en el Laudo que TAGSA no es deudora de las mermas liquidadas por PETROCOMERCIAL por US\$39.932,57. PETROCOMERCIAL y la Procuraduría del Estado dedujeron la Acción de Nulidad de Laudo Arbitral. Mediante sentencia de 28 de junio de 2016 se rechazó la Acción de Nulidad presentada por PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado.

TAGSA

Aeropuerto Internacional

José Joaquín de Olmedo

Información de Vuelos (593) 4 216-9000

Administración (593) 4 216-9169

www.tagsa.aero



Aeropuerto de Guayaquil

PETROCOMERCIAL y la Procuraduría General del Estado presentaron Recurso de Apelación a la sentencia mencionada que les fue negado al igual que la casación y la acción extraordinaria de protección. Laudo ha tomado plena ejecutividad.

NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL JUICIO No. 09111-2013-0327. TAGSA demandó ante la Cámara de Comercio de Guayaquil a Petroecuador el pago de facturas que ésta adeudaba por un monto de US\$ 1'945.968,97. El laudo condenó a Petroecuador pagar a TAGSA las facturas referidas. Petroecuador y la Procuraduría General del Estado dedujeron acción de nulidad que fue concedida mediante sentencia que resolvió la nulidad del laudo, finalmente, la sala de lo civil y mercantil de la corte Provincial del Guayas, expidió sentencia el 11 de noviembre de 2020, mediante la cual se resuelve aceptar el recurso de apelación planteado por TAGSA y deja sin efecto la sentencia que aceptó la nulidad del laudo, sentencia ejecutoriada sin que se hayan interpuesto nuevos recursos o acciones al momento.

Juicio por cobro de facturas adeudadas por la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.- Se firmó un convenio de pago entre TAGSA y Correos del Ecuador por la deuda que esta empresa pública mantenía con TAGSA por facturas que se encontraban vencidas. No honraron el convenio de pago y se decidió emprender acciones legales. Cuantía US\$ 46.056.91. Luego del debido proceso se obtuvo sentencia favorable condenando a Correos del Ecuador a pagar la deuda. Correos del Ecuador apeló la decisión. Contestamos apelación, Correos no compareció y se declaró desierto el recurso, ejecutoriándose la sentencia favorable a TAGSA. El 4 de noviembre de 2021, el juzgado dispuso el correspondiente mandamiento de ejecución, ordenando el pago inmediato de la suma demandada más intereses, en vista de que la EP Correos del Ecuador se encuentra en liquidación, se envió la respectiva comunicación a la liquidadora designada para la EP Correos del Ecuador, pero no se ha obtenido respuesta, se coordinó en Quito con el abogado de la empresa pública en liquidación e indicaron que la deuda está registrada, pero que ante la falta de liquidez eventualmente sería atendida en orden de prelación.

Ejecución de acta de mediación contra el Sr. Marco Antonio Pazmiño Silva como deudor y Nora Pazmiño como garante.- Se firmó un acta de mediación en un proceso arbitral iniciado contra el señor Marco Pazmiño Silva por obligaciones que se encontraban insolutas por concepto de pago de cánones de concesión mercantil. El deudor no cumplió con la obligación acordada y mantiene deuda con TAGSA. Cuantía US\$ 22.518.81. El juez de la causa ordenó mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2018 que se embargue el dinero que fue retenido en las cuentas del Banco Bolivariano y Banco General Rumiñahui de los deudores, cantidad que asciende a US\$ 4.922,19, se actualizó y corrigió el monto del dinero embargado tanto del Banco Rumiñahui como del Bolivariano y ya se logró la recuperación de la suma de US\$5,714.44 que ya fueron cobrados por Tagasa. Al momento nos encontramos en la búsqueda de más bienes de los deudores, a través del juzgado.

Demanda por daños y perjuicios presentada por Milton Serrano para reparación de los daños y perjuicios que dice haber sufrido tras haber tenido una caída al interior del Aeropuerto. Cuantía: \$ 100.000. La demanda fue contestada, negando pura y simple los argumentos de hecho y derecho plasmados en ella. El 21 de julio de 2022, se compareció a la primera audiencia de mediación en la que no se llegó a un acuerdo; el 3 de agosto del 2022, se instaló la segunda audiencia de mediación, en cual no se llegó a un acuerdo y se firmó un acta de imposibilidad de acuerdo. Posteriormente, el señor Serrano Meneses, a través de su abogado, señaló que aceptaba la propuesta hecha por TAGSA en la audiencia de mediación, el abogado Gonzalo Jaramillo, como Procurador de TAGSA, suscribió un acuerdo Transaccional el 12 de septiembre del 2022 y fue presentado ante el Juez de lo Civil el 19 de septiembre de 2022. El señor Serrano Meneses desistió de la acción y se solicitó el archivo de la causa. El 14 de noviembre 2022 juez dictó Auto, aprobando el desistimiento presentado por el actor y en consecuencia, la parte actora NO podrá presentar nuevamente su demanda. Ejecutoriado este auto interlocutorio, archívese el proceso. En Audiencia del 7 de diciembre, el Juez de la causa dispuso que el actuario del despacho siente razón en autos indicando si el auto dictado el 14 de noviembre del 2022, se encuentra debidamente ejecutoriado por el Ministerio de la Ley. Hecho lo cual remítase el expediente al archivo pasivo.

TAGSA
Aeropuerto Internacional
José Joaquín de Olmedo
Información de Vuelos (593) 4 216-9000
Administración (593) 4 216-9169
www.tagsa.aero



Juicio No. 17230-2020-07904 Cobro de Facturas adeudadas por la Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador "TAME" en liquidación en referencia al uso de instalaciones. Demanda sometida a procedimiento sumario por el cobro de facturas de prestación de servicio de combustible en contra de TAME. Cuantía US\$ 146.351,40. El 8 de junio de 2022, el juez de la causa resolvió declarar con lugar la demanda, presentada por Tagsa en contra de Tame, sin embargo, limitó el pago de intereses a la fecha de presentación de la demanda, por lo que TAGSA ha presentado el recurso de apelación en contra de dicha sentencia única y exclusivamente respecto a la orden de pago de intereses. Actualmente el caso se encuentra en conocimiento de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y nos encontramos esperando el señalamiento de la fecha de audiencia.

Juicio No. 051-2020. Cobro de facturas adeudadas por la Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador "TAME" en liquidación en referencia en referencia de la concesión mercantil de oficinas y locales administrativos. Demanda sometida a procedimiento arbitral por el cobro de facturas por el uso de las instalaciones dadas en concesión mercantil en contra de TAME. Cuantía US\$ 124.450,37. El 18 de mayo de 2021 el tribunal arbitral resolvió declarar terminado el contrato de concesión mercantil y dispuso que TAME EP pague a TAGSA la suma de US\$ 132,236.32 en concepto de capital e intereses fijados en el informe pericial. TAME EP emitió un certificado de deuda a favor de TAGSA

Aspectos Tributarios

Juicio No. 09501-2018-00148, Impugnación, Resolución No. 917012017RREC000161 de 17 de noviembre de 2017 que negó el reclamo de pago indebido presentado por el FIDEICOMISO MERCANTIL TAGSA por concepto de impuesto a la salida de divisas (ISD) generado en el mes de abril de 2015, en contra del Director General Subrogante del Servicio de Rentas Internas, el cual se tramita en la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil. Actualmente, tenemos sentencia a favor, y el SRI interpuso Recurso de Casación, el cual se encuentra a la espera de su admisión en la Corte Nacional de Justicia, se han ingresado varios impulsos, con la finalidad de que el Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, inadmita el recurso interpuesto; sin embargo, no han sido atendidos por la Corte. **Cuantía USD 49.950.00**

Juicio de Impugnación No. 09501-2021-00116. (Cuantía \$1.479.681,35), El 5 de marzo de 2021, se ingresó la demanda de impugnación contra el Acta de Determinación No. 09202024901652921 por retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017, determinando diferencias por \$ 904.935,25 más el recargo del 20% sobre la obligación principal e intereses.

En el presente caso, toda vez que se ha realizado la audiencia de juicio, los señores jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en Guayaquil mediante sentencia decidieron aceptar la demanda interpuesta por TAGSA, y en consecuencia declararon la invalidez del Acta de determinación impugnada No. 09202024901652921 mediante la cual se estableció diferencias por concepto de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del año 2017.

Actualmente, toda vez que, la Autoridad Demandada no interpuso Recurso de Casación, la sentencia se encuentra ejecutoriada y en firme.

Juicio De Impugnación No. 09501-2022-00062. Cuantía US\$ 4.490.243,81)

El 31 de enero de 2022, se ingresó la demanda de impugnación contra de la Resolución de Reclamos No. 109012021RREC520011 notificada el 5 de noviembre de 2021, con la que la Directora Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas confirmó en su totalidad el Acta de Determinación 09202124900486475 por Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017.



Aeropuerto de Guayaquil

El 20 de octubre de 2022, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario emitió la sentencia mediante la cual aceptó la demanda de impugnación presentada por TAGSA, por lo que declaró la invalidez de la Resolución de Reclamos No. 109012021RREC520011.

El 12 de diciembre de 2022, el Servicio de Rentas Internas interpuso un recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia del Tribunal de instancia, el cual fue calificado por presentarse dentro del término establecido en la ley.

Actualmente, nos encontramos a la espera de que el Tribunal Contencioso Tributario remita el expediente a la Corte Nacional de Justicia para continuar con el proceso de ley.

4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los resultados de la compañía pasaron de US\$ 6'765,701.74 en el año 2021 a US\$ 20'307,970.16 en el año 2022.

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico:

Se han mantenido al día los libros contables y se han preparado los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Del resultado integral del año 2022 que fue de US\$ 20'307,970.16 después del reparto del 15% para los trabajadores y del impuesto a la renta, recomiendo sea distribuido a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de efectivo.

6.- Se recomienda continuar con las políticas y estrategias previstas por la compañía para el siguiente ejercicio económico.

7.- La compañía ha cumplido fielmente con las disposiciones legales sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor y no ha sido objeto de reclamo o acción alguna al respecto.

En razón de lo expuesto solicito a la Junta de accionistas se dignen realizar la aprobación de este informe que está acompañado de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2022.

Atentamente,

ANGEL CORDOVA CARRERA

Gerente General

Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. Tagsa